FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP LUẬT SƯ 6.2 MIỀN BẮC
MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

STT	Nội dung	Điểm
Câu 1	- Luật sư hướng dẫn gia đình Minh làm đơn yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Minh từ giai đoạn điều tra; ký hợp đồng dịch vụ pháp lý; - Luật sư xin giấy giới thiệu của văn phòng luật sư gửi cơ quan điều tra đề nghị được tham gia bào chữa cho Minh từ giai đoạn điều tra; luật sư chuẩn bị thẻ luật sư và các giấy tờ khác (nếu có)… - Luật sư chuyển các giấy tờ trên cho cơ quan điều tra, đề nghị thủ trưởng cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận người bào chữa.	1đ
Câu 2	Những điểm cần lưu ý khi nghiên cứu nội dung vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Minh: - Loại hình doanh nghiệp của Vinatex - Chức vụ của Minh tại doanh nghiệp - Vấn đề ký kết HĐKT số 210 - Thỏa thuận giảm giá sản phẩm giữa Minh và Savico - Số tiền được giảm giá - Cách thức Savico trả lại khoản tiền chênh lệch khi giảm giá cho Vinatex - Việc Minh xử lý số tiền được giảm giá (số tiền trả bằng hàng) … - Chủ trương của ban giám đốc Vinatex đối với việc xin giảm giá và việc xử lý số tiền được giảm giá … - Vấn đề áp dụng biện pháp ngăn chặn của cơ quan điều tra và việc ra lệnh gia hạn tạm giam lần 1	1đ
Câu 3	***Cần trao đổi với VKSND huyện X:*** - Có việc dùng số tiền 101.643.000đ để sửa 340 TV hỏng trong lô hàng liên doanh - Số tiền 101.643.000đ đã được nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp chưa - Việc chi tiêu số tiền 101.643.000đ có được sự đồng thuận của ban giám đốc Vinatex - Không đủ yếu tố cấu thành tội tham ô ***Đề xuất:*** - Trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ những nội dung nêu trên - Thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc bảo lĩnh	1đ
Câu 4	Nội dung cần trao đổi với Minh: - Làm rõ tiền quỹ sử dụng mua đất có bao gồm khoản tiền 101.643.000đ không? - Việc sử dụng tiền quỹ mua đất có được sự đồng ý của ban giám đốc Vinatex không? - Có tài liệu nào chứng minh việc đồng ý mua đất bằng tiền quỹ của ban giám đốc Vinatex không?	1đ
Câu 5	- Cần giải thích cho vợ Minh rõ: việc khắc phục hậu quả có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Minh trong trường hợp hành vi của Minh cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ở thời điểm này, cơ quan tiến hành tố tụng chưa làm rõ được một số vấn đề lên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của Minh. Do đó, vợ Minh không nên đưa tiền cho Vinatex, Viễn Đông. - Tư vấn cho vợ Minh: để đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp, vợ Minh nên	1đ

LUẬT SƯ FDVN